

1500282-36.2022.8.26.0634

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonia Maria Prado de Melo

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2135308/2022 - DEL.POL.TREMEMBE, 18670786 -

DEL.POL.TREMEMBE, 206/22/411 - DEL.POL.TREMEMBE, 285/22/411 - DEL.POL.TREMEMBE,

2135308 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DA SILVA CORRÊA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

1ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, ., Centro - CEP 12120-013, Fone: (12) 2125-7358, Tremembe-

SP - E-mail: tremembe1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500282-36.2022.8.26.0634

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2135308/2022 - DEL.POL.TREMEMBE, 18670786 -

DEL.POL.TREMEMBE, 206/22/411 - DEL.POL.TREMEMBE, 285/22/411 - DEL.POL.TREMEMBE,

2135308 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DA SILVA CORRÊA DE CARVALHO

Vítima:

RAFAEL DAVID SILVA ALEIXO FERREIRA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

06/12/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 06 de dezembro de 2022, às 13h30, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tremembé, Dra. ANTONIA MARIA PRADO DE MELO, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual,

foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. ABERTA A AUDIÊNCIA, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do(a) Dr(a). CELESTIANY VILLAR DA SILVA, DD. Promotora de Justiça, do réu DIEGO DA SILVA CORRÊA DE CARVALHO, presos na Penitenciária-I de Tremembé, acompanhado de sua patrona, Dr(a). LUANA CAROLINA COTO SILVA RODRIGUES, da vítima RAFAEL DAVID SILVA ALEIXO FERREIRA e das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, WILSON ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR e ORLANDO APARECIDO FERREIRA FILHO. Ausente a testemunha GIOVANI VIAN NETO. INICIADOS OS TRABALHOS, foi oportunizado ao réu e sua defensora conversa privativa, tendo o(a) MM. Juiz(a), Promotor(a) e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o(a) magistrado(a) e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Em seguida, interrogou-se o réu, por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams, cuja gravação foi importada para o Sistema SAJ. A seguir, pelo(a) MM Juiz(a) foi dito: "Vistos. 1. Dada a palavra às partes, estas desistiram da oitiva da testemunha Giovani Vian Neto, o que homologo. 2. Declaro encerrada a instrução e, não havendo mais provas a serem produzidas, passo para os debates orais, que também foram gravadas e importadas para o Sistema SAJ. Após, pela MM Juíza foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. DIEGO DA SILVA CORRÊA DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática da conduta descrita no art. 155, § 4º, inciso I do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, um aparelho celular da marca Lenovo e a quantia de R\$ 200,00 pertencentes a Rafael David Silva Aleixo Ferreira. A denúncia foi recebida (fls. 71/72). Citação pessoal (fls. 109). Resposta à acusação (fls. 113/116). Durante a instrução, foi colhida a prova oral e o réu foi interrogado. As partes apresentaram memoriais orais. É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão acusatória é procedente. Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do réu pela prática de conduta que, em tese, configura o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos e a autoria também restou suficientemente comprovada, senão vejamos. Em suas declarações judiciais a vítima Rafael David Silva Aleixo Ferreira narrou que é proprietária de uma loja de lingerie onde o acusado ingressou durante a madrugada estourando a porta de vidro. Foram levados o seu aparelho celular e a quantia de R\$ 60,00 em dinheiro. Reside ao lado da loja e escutou o barulho do alarme. Não recuperou os bens. Pelas câmeras de segurança, identificou o acusado com o auxílio de um vizinho já que ele tinha uma tatuagem na mão, tem o hábito de ficar na Praça Central da cidade vigiando carros. Levou o material para a polícia. O policial civil Wilson Roberto dos Santos, em Juízo, afirmou que a vítima do furto disponibilizou as imagens da câmara de segurança onde foi possível identificar o acusado, conhecido na cidade por olhar carros na rua. Expedido mandado de busca, encontrou a roupa utilizada no furto na residência do acusado. Informalmente, o acusado confessou os fatos. No mesmo sentido, o depoimento do outro policial civil ouvido em Juízo, Orlando Aparecido. Interrogado judicialmente, o réu confessou os fatos dizendo ter praticado o furto porque estava sob efeito de drogas. Eis o cenário probatório. Como se vê, o réu é confitente dos fatos. Nota-se, assim, que a confissão em juízo, cercada das garantias legais, configura seguro elemento de prova, que somente pode ser recusado em circunstâncias excepcionais, quando demonstrada a insinceridade, o que não ocorre in casu, uma vez que a versão do acusado veio respaldada pelos depoimentos das testemunhas e declarações da vítima. Assim, pelo contingente probatório coligido aos fólios, com destaque para os depoimentos das testemunhas, seguido da confissão judicial colhida sob as garantias do contraditório e ampla defesa, temos que a autoria da infração imputada ao réu é imprescindível. Passo a dosimetria das penas. Obedecendo-se ao critério trifásico por nosso Código Penal adotado, para fins do art. 59 do Código Penal, observo a

existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, eis que o réu é portador de maus antecedentes (condenações transitadas em julgado indicadas às fls. 80/91 com exceção dos feitos nº 1501537-95.2018.8.26.0625, nº 0000109-62.2017.8.26.0634, nº 0005620-75.2016.8.26.0634 e nº 0004109-08.2017.8.26.0634 que serão utilizados para fins de reincidência) e, por isso, aumento de 1/4 a pena base resultando em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário e atualizado (CP, art. 49, § 2º) de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. Na segunda fase de aplicação da reprimenda penal, observo que o réu é multirreincidente específico (feitos nº 1501537-95.2018.8.26.0625, nº 0000109-62.2017.8.26.0634, nº 0005620-75.2016.8.26.0634 e nº 0004109-08.2017.8.26.0634 – esta última específica), razão pela qual aumento de ½ a pena imposta, resultando em 03 anos e 09 meses de reclusão e 18 dias-multa. Presente a atenuante da confissão e ante a preponderância da multirreincidência, reduzo de 1/6 a pena resultando em 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa. Ingresso na terceira e última fase do art. 68 do diploma penal, donde não me deparo com causa de aumento ou diminuição a considerar. Pela multirreincidência, o regime inicial da pena privativa da liberdade há de ser o fechado. A reincidência obsta, ainda, a concessão de outros beneplácitos legais. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória penal, e CONDENO DIEGO DA SILVA CORRÊA DE CARVALHO, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, § 4º, inciso I do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e 15 dias-multa no valor unitário mínimo. Não faculto ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade, principalmente pela necessidade de se assegurar a futura aplicação da Lei penal e, ainda porque, o réu voltou a delinquir no curso da presente ação. Expeça-se mandado de prisão e com seu cumprimento expeça-se guia de recolhimento provisória, encaminhando-se ao Juízo das Execuções Criminais competente, caso haja recurso. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Custas na forma da lei. P.R.I.C.Publicada esta em audiência. Saem os presentes intimados, manifestando a Defesa e o réu o interesse de recorrer. A seguir, pela MM Juíza foi dito: “Recebo a apelação interposta pela Defesa e réu. Aguarde-se o prazo para o oferecimento das razões recursais, que se inicia nesta data. Após, abra-se vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões. Em seguida, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado pelo Convênio DPESP/OAB, que arbitro em 70% da tabela em vigor e, se o caso, guia de recolhimento provisória. Cumprida as formalidades legais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça competente, com as nossas homenagens e cautelas de estilo”. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente. Saem os presentes intimados. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EU, ESCRIVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO, CERTIFICO, DE PLANO, NESTA DATA (06/12/2022), O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE SENTENÇA, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. Saem os presentes intimados. NADA MAIS.

Eu, _____ (Luciana Corrêa Mendes), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

Assinado digitalmente

Link da audiência:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lucianamendes_tjsp_jus_br/EQ9ZkYKE-WBDn3Fz-zdctz4Bzk4ihC3wP19KijKhPERXaw